

PARECER TÉCNICO DE IMPUGNAÇÃO PERICIAL

PROCESSO Nº: 0604321-88.2024.8.04.0001

VARA: 2ª Vara Cível e de Família da Comarca de Manaus/AM

REQUERENTE: João da Silva

REQUERIDO: Empresa X Serviços Ltda

ASSUNTO: Impugnação do Laudo Pericial Oficial – Inviolabilidade da Cadeia de Custódia e Validade de Capturas de Tela (*Prints*) do WhatsApp

ASSISTENTE TÉCNICA: Priscila Do Nascimento Pinto – Especialista em Perícia Digital e Forense Computacional

1. PREÂMBULO E OBJETO

O presente Parecer Técnico tem por objetivo analisar a validade metodológica e a integridade da prova digital apresentada no **Laudo Pericial Oficial (juntado às fls. do processo por Carlos Eduardo Mendes)**, o qual avaliou capturas de tela (*prints*) de conversas do aplicativo WhatsApp e publicações em redes sociais atribuídas ao Requerido.

A análise técnica a seguir foi elaborada de forma estritamente neutra e imparcial, fundamentada nos preceitos da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime – Art. 158-A a 158-F do CPP), na norma NBR ISO/IEC 27037 (Diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital) e nas boas práticas da Computação Forense.

2. DA ANÁLISE TÉCNICA E DAS INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS

Após minucioso exame do laudo emitido pelo Perito do Juízo, foram constatadas **falhas graves na preservação da cadeia de custódia, contradições lógicas na conclusão e excesso do escopo de atuação técnica.**

Tabela de Inconsistências e Falhas do Laudo:

Item	Ponto Crítico Identificado no Laudo	Fundamentação Técnica e Jurídica
01	Contradição Lógica na Conclusão	O perito afirma que os <i>prints</i> não possuem garantia irrefutável de integridade, mas, no

		parágrafo seguinte, declara que as provas estão "plenamente aptas" para o processo.
02	Quebra da Cadeia de Custódia	Ausência de validação via extração forense dedicada ou Ata Notarial. Violou diretamente o Art. 158-A do Código de Processo Penal.
03	Ausência de Código HASH dos Dados de Origem	Não foi realizado o cálculo do código HASH (MD5/SHA-256) do banco de dados original do WhatsApp (msgstore.db.crypt14), impedindo a comprovação de que o material não foi alterado.
04	Excesso de Escopo (Emissão de Juízo de Valor)	O perito atestou a ocorrência de "ocultação de patrimônio", extrapolando a função técnica e emitindo parecer opinativo reservado exclusivamente ao Magistrado.

3. DETALHAMENTO DAS FALHAS TÉCNICAS

3.1. Da Ineficácia dos *Prints* de Tela Sem Preservação de Metadados

Capturas de tela (*prints*) são meros arquivos de imagem em formato de grade de pixels (PNG ou JPEG). Tais arquivos **não contêm os metadados brutos nem a estrutura de banco de dados do aplicativo WhatsApp**.

Atualmente, existem centenas de aplicações web e aplicativos móveis de acesso público que simulam conversas falsas do WhatsApp com extrema fidelidade. A análise meramente visual de uma imagem não possui robustez técnica para afastar a hipótese de adulteração ou fabricação de provas.

3.2. Da Flagrante Contradição do Laudo Oficial

Destaca-se o seguinte trecho transcrito do laudo pericial analisado:

"conclui-se que os prints de conversas no WhatsApp [...] não podem ter sua autenticidade e integridade garantidas de forma irrefutável sem a devida cadeia de custódia [...] As provas fornecidas estão plenamente aptas a serem utilizadas como meio de prova..."

Apontamento: Trata-se de uma contradição insanável. Do ponto de vista da segurança da informação, uma evidência digital que não possui garantia de integridade é, por definição, **inapta** a servir como prova plena em juízo.

4. QUESITOS COMPLEMENTARES AO PERITO DO JUÍZO

Para esclarecimento deste Douto Juízo, solicita-se que o Perito Oficial responda aos seguintes quesitos técnicos:

1. **Quesito 1:** Queira o Ilmo. Perito esclarecer como afirma que os *prints* apresentados estão "plenamente aptos", se no mesmo parágrafo admite a ausência de extração forense do dispositivo físico ou de Ata Notarial para validação da cadeia de custódia?
2. **Quesito 2:** Foi realizado o cálculo e confronto do código HASH (MD5 ou SHA-256) dos arquivos brutos das mensagens diretamente do dispositivo do remetente ou destinatário?
3. **Quesito 3:** É possível garantir categoricamente, do ponto de vista da perícia computacional, que as imagens anexadas não foram criadas por softwares geradores de conversas fictícias (*fake chat*) sem o exame do banco de dados original do aplicativo?

5. CONCLUSÃO E IMPUGNAÇÃO

Diante do exposto, esta Assistente Técnica conclui que o Laudo Pericial apresentado **carece de fundamentação metodológica adequada**, violando os preceitos de preservação de evidências digitais do Art. 158-A do CPP.

Recomenda-se a **impugnação parcial/total do referido laudo**, devendo os *prints* de tela serem desconsiderados como prova irrefutável, salvo se for realizada a extração forense direta no dispositivo móvel de origem com a devida documentação da cadeia de custódia.

Manaus/AM, 23 de julho de 2026.

Priscila Do Nascimento Pinto

Assistente Técnica em Perícia Digital & Computação Forense